

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1271/2532

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธรากร จำกัด

โจทก์

นางกาญจนาพร มินสาคร

จำเลย

นางกาญจนาพร มินสาคร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา โจทก์มิได้รับความเสียหายแต่อย่างใด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

จำเลยไม่ได้ชำระค่าคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 900,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2529จนกว่าชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ (นับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 166,619.18 บาท) อันเป็นการไถ่ถอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 15976, 15977 (รายละเอียดตามฟ้อง) มิฉะนั้นให้บังคับทรัพย์สินอื่นของจำเลยชำระจนครบ

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่า คดีถึงที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 153 วรรคท้าย(อันดับ 63)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 66,67)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้ส่งยกคำร้องอุทธรณ์ขอให้รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องสั่ง คำร้องนี้ คำคำร้องเป็นพับ

ศาลฎีกาได้ส่งยกคำร้องอุทธรณ์ขอให้รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องสั่ง คำร้องนี้ คำคำร้องเป็นพับ

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>